PLAN REGULADOR DE ZAPALLAR

ORDENANZA LOCAL

I. MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR



PLAN REGULADOR DE ZAPALLAR

ORDENANZA LOCAL

Capítulo 1. Disposiciones Generales.

ARTICULO 1º El Plan Regulador de Zapallar Sector Borde Costero en adelante PRZ-BC, está conformado por la presente Ordenanza, el Plano PR-Z-BC-01, la Memoria Explicativa que complementa a la Ordenanza y el Estudio de Dotación de Agua Potable y Alcantarillado, los que para efectos de su aplicación, constituyen un solo cuerpo legal.

ARTICULO 2º Las disposiciones contenidas en esta Ordenanza se refieren a las siguientes materias:

- Límites urbanos; zonificación; usos de suelo; áreas de restricción ; áreas de protección y resguardo; normas sobre urbanización y edificación; y vialidad estructurante.

ARTICULO 3º En todo lo no previsto en la presente Ordenanza regirán las disposiciones del Plan Intercomunal de Valparaiso, de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su Ordenanza y demás normas complementarias que correspondan.

RTICULO 4º En conformidad a la Ley General de Urbanismo y Construcciones corresponde a la Dirección de Obras Municipales la responsabilidad en la aplicación de las normas de la presente Ordenanza y a la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo V Región Valparaiso, la supervigilancia de su cumplimiento y la interpretación técnica de las mismas.

ARTICULO 5º La no observancia de las normas de la presente Ordenanza, será sancionada de acuerdo a lo previsto en los Artículos 20 al 26 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Capítulo 2. Ambito Territorial del PRZ.

ARTICULO 6º Las disposiciones del PRZ-BC se aplicarán dentro de las Areas Urbanas de la Comuna de Zapallar graficadas en el Plano PR-Z-BC-01.

En el resto del territorio Comunal regirán las disposiciones del Plan Intercomunal de Valparaiso, de la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demás disposiciones normativas y reglamentarias atinentes.

ARTICULO 7º Para efectos de orientar el proceso de desarrollo urbano el territorio Comunal se divide en las siguientes Areas:

- Areas Urbanas
- Areas Restringidas o Excluídas al Desarrollo Urbano
- Areas de Extensión Urbanas establecidas en el Plan Intercomunal de Valparaíso; excluída el Area de Extensión Urbana AEU6, que queda integramente incorporada a la zona urbana.

ARTICULO 8º Las Areas Urbanas estan destinadas fundamentalmente a acoger el crecimiento poblacional. Se dividen en Zonas que contienen la normativa técnica de usos de suelo y condiciones de urbanización y edificación.

ARTICULO 9º El Area Restringida o Excluída al desarrollo urbano se extiende entre los límites urbanos y el límite administrativo de la Comuna. Está regida exclusivamente por las disposiciones del Plan Intercomunal de Valparaiso, sin perjuicio de lo establecido en el Art.7º.

Capítulo 3. Límite Urbano.

ARTICULO 10. La descripción del Límite Urbano es la siguiente:

PUNTO	DESCRIPCION DEL PUNTO	TRAMO	DESCRIPCION DEL TRAMO
1	Intersección de la línea del litoral con el eje de la Quebrada Pite situada al Oriente de la Punta Pite.		
2	Intersección de la prolongación del eje Quebrada Pite situada al Oriente de la Punta Pite con la curva de nivel 180.		

1-2 Linea sinuosa correspondiente al eje de la Quebrada Pite situada al Oriente de la Punta Pite que une los puntos 1 y 2.

3 Intersección de la curva de nivel 180 con eje de la Quebrada 20.

2-3 Linea sinuosa coincidente con la curva de nivel 180 que une los puntos 2 y 3.

4 Intersección del eje de la Quebrada 23-A con curva de nivel 100.

3-4 Linea sinuosa coincidente con el eje de la Quebrada 23-A que une los puntos 3 y 4.

5 Intersección de la curva de nivel 100 con linea sinuosa correspondiente al limite Oriente del AEU-6 del PIV-02 del Intercomunal de Valparaiso.

4-5 Linea sinuosa coincidente con la curva de nivel 100 que une los puntos 4 y 5.

6 Intersección del limite oriente del AEU-6 del PIV-02 del Intercomunal de Valparaiso con eje de la Qda. 33.

5-6 Linea sinuosa coincidente con el limite oriente del AEU-6 del PIV-02 del Intercomunal de Valparaiso.

7 Intersección del eje de la Qda. 33 con eje del Estero Catapilco.

6-7 Linea sinuosa coincidente con el eje de la Qda. 33.

8 Intersección del eje del estero Catapilco con la proyección del nor-poniente del limite oriente del Loteo Alta Vista.

7-8 Linea sinuosa coincidente con el eje del Estero Catapilco que une los puntos 7 y 8.

9 Intersección del limite sur oriente del Loteo Alta Vista con eje de la quebrada 34.

8-9 Linea sinuosa coincidente con el deslinde oriente del Loteo Alta Vista que une los puntos 8 y 9.

10 Intersección de la prolongación del eje de la Qda. 34 con límite de la Provincia de Petorca.

9-10 Linea sinuosa coincidente con el eje de la Qda. 34 y su prolongación que une los puntos 9 y 10.

11 Intersección del límite de la Provincia de Petorca con el borde del litoral.

10-11 Linea coincidente con el límite de la Provincia de Petorca que une los puntos 10 y 11.

Capítulo 4. Zonificación.

ARTICULO 11º La Zonificación del PRZ dentro del Area Urbana es la siguiente:

- ZH-1
- ZH-1A
- ZH-1B
- ZH-1C
- ZH-2
- ZH-2A
- ZH-3
- ZH-4
- ZH-4A
- ZH-4B
- ZH-5
- ZH-6
- ZE-1

- ZE-2
- ZR-1
- ZR-1E
- ZR-2
- ZR-2a
- ZR-3
- ZR-4
- ZR-5
- ZA-V

Capítulo 5. Normas Técnicas.

ARTICULO 12º: Usos de Suelo.

Los usos de suelo permitidos y normas técnicas para cada zona, establecida en el Capítulo 4º de la presente Ordenanza, son los siguientes:

Zona	Usos de suelo Permitidos		
ZH-1	Vivienda. Equipamiento de escala Comunal y Vecinal, de Comercio Minorista. Esparcimiento y turismo con excepción de Discoteques y Juegos Electrónicos, De Servicios Públicos y Profesionales. De Salud. De Seguridad con excepcion de Carceles y Cuarteles Militares. De Educación, Culto y Cultura De talleres Artesanales. De areas Verdes. Bodegas y Talleres Inofensivos. Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte, sólo talleres de reparación mecánica.		
	Condiciones de Subdivisión Predial		
Superficie Predial Minima	Para Vivienda	:	300 m2
	Para Equipamiento y Talleres	:	600 m2
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	1.200 m2
Frente Predial Minimo	Para Vivienda	:	10 m
	Para Equipamiento y Talleres	:	15 m
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	25 m

	Condiciones de Edificación		
Coef. máximo de ocupación de Suelo	Para Vivienda	:	0.4
	Para Equipamiento y Talleres	:	0.6
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	0.3
Coeficiente máximo de constructibilidad	Para Vivienda	:	0.6
	Para Equipamiento y Talleres	:	1.2
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	0.3
Densidad Predial Máxima	(solo para uso residencial)	:	30 Viv./Hà
Rasantes y Distanciamientos	Todas las construcciones deberán respetar rasantes y distanciamientos de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.		
Sistema de Agrupamiento	Para Vivienda	:	Aislado y Pareado
	Para Equipamiento y Talleres	:	Aislado
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	Aislado
Altura máxima de la Edificación	Para Vivienda	:	2 pisos con un máximo de 7.5 m.
	Para Equipamiento y Talleres	:	2 pisos con un máximo de 7.5 m.
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	1 piso con un máximo de 4.0 m.
Antejardín Mínimo	Para Vivienda	:	3 m.
	Para Equipamiento y Talleres	:	5 m.
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	5 m.

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente para la Zona ZH-1, la edificación deberá ser contínua y no se permitirán antejardines, en los sectores conformados por las propiedades que enfrenten a las calles que se indican a continuación:

Localidad de Zapallar:

- Januario Ovalle, desde Diego Sutil hasta Arturo Prat; Moisés Chacón; desde Januario Ovalle, hasta tramo Norte Sur de Moisés Chacón, Olegario Ovalle, desde Moisés Chacón hasta Arturo Prat.

Localidad de Cachagua:

- Avda. Cachagua, desde Las Corvinas hasta Nemesio Vicuña por su costado Norte y desde Las Corvinas hasta Avda. Del Cerrillo por su costado Sur.

Zona	Usos de suelo Permitidos		
ZH-1A	Vivienda. Equipamiento de escala Comunal y Vecinal, de Comercio Minorista. Esparcimiento y turismo de Servicios Públicos, Profesionales y artesanales, de Salud, de Seguridad con excepción de carceles y cuarteles militares, de Educación, Culto, Cultura, Deportes. De Areas Verdes, Bodegas y talleres inofensivos. Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte.		
	Condiciones de Subdivisión Predial		
Superficie Predial Mínima	Para Vivienda	:	300 m2
	Para Equipamiento	:	600 m2
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	600 m2
Frente Predial Mínimo	Para Vivienda	:	10 m
	Para Equipamiento y Talleres	:	15 m
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	20 m

	Condiciones de Edificación		
Coef. máximo de ocupación de Suelo	Para Vivienda	:	0.4
	Para Equipamiento y Talleres	:	0.6
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	0.3
Coeficiente máximo de constructibilidad	Para Vivienda	:	0.8
	Para Equipamiento y Talleres	:	1.2
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	0.3
Densidad Predial Máxima	(solo para uso residencial)	:	33 Viv./Hà
Sistema de Agrupamiento	Para Vivienda	:	Aislado
	Para Equipamiento y Talleres	:	Aislado y pareado
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	Aislado
Altura máxima de la Edificación	Para Vivienda	:	2 pisos con un máximo de 7.5 m.
	Para Equipamiento y Talleres	:	2 pisos con un máximo de 7.5 m.
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	1 piso con un máximo de 5.0 m.
Antejardín Mínimo	Para Vivienda	:	Av. C. León Briceño no se exigirá Otras calles 3 m.
	Para Equipamiento y Talleres	:	Av. C. León Briceño no se exigirá Otras calles 3 m.
	Para Actividades Complementarias a la Vialidad y el Transporte	:	Av. C. León Briceño no se exigirá Otras calles 3 m.

Localidad de La Laguna:

- Avda. Carlos León Briceño (Los Aromos) desde Ruta F-30-E hasta calle Los Robles.

Zona	Usos de suelo Permitidos		
ZH-1B	Vivienda. Equipamiento de escala Comunal y Vecinal. Esparcimiento y turismo (restaurantes, moteles hosterias, apart-hoteles, hospederia, residenciales, con excepción de discotecas, cabarets, pubs y quintas de recreo). De Servicios Públicos y Profesionales. Cultura (bibliotecas, casas de cultura) De organización comunitaria. De áreas verdes.		
	Condiciones de Subdivisión Predial		
Superficie Predial Mínima	Para Vivienda	:	300 m
	Para Equipamiento	:	600 m
Frente Predial Mínimo	Para Vivienda	:	10 m
	Para Equipamiento	:	20 m
	Condiciones de Edificación		
Coef. máximo de ocupación de Suelo	Para Vivienda	:	0.4
	Para Equipamiento	:	0.6
Coeficiente máximo de constructibilidad	Para Vivienda	:	0.8
	Para Equipamiento	:	1.2
Densidad Predial Máxima	(solo para uso residencial)	:	33 Viv./Hà
Sistema de Agrupamiento	Para Vivienda	:	Aislado
	Para Equipamiento	:	Aislado
Altura máxima de la Edificación	Para Vivienda	:	2 pisos con un máximo de 8.0 m.
	Para Equipamiento	:	2 pisos con un máximo de 8.0 m.
Antejardin Mínimo	Para Vivienda	:	3 m.
	Para Equipamiento	:	Av. Tajamar no se exigirá Av. La Laguna no se exigirá Otras calles 3 m.

Zona	Usos de suelo Permitidos		
ZH-1C	Vivienda. Equipamiento de escala Comunal y Vecinal. De servicios públicos, profesionales y artesanales. De salud, de seguridad con excepción de cárceles y cuarteles militares, de educación, culto cultura (con excepción de salas de concierto, auditorios y teatros). Deportes (canchas, piscinas). De áreas verdes.		
	Condiciones de Subdivisión Predial		
Superficie Predial Mínima	Para Vivienda	:	300 m2
	Para Equipamiento	:	600 m2
Frente Predial Mínimo	Para Vivienda	:	10 m
	Para Equipamiento	:	15 m
	Condiciones de Edificación		
Coef. máximo de ocupación de Suelo	Para Vivienda	:	0.4
	Para Equipamiento	:	0.6
Coeficiente máximo de constructibilidad	Para Vivienda	:	0.6
	Para Equipamiento	:	1.2
Densidad Predial Máxima	(solo para uso residencial)	:	33 Viv./Hà
Sistema de Agrupamiento	Para Vivienda	:	Aislado
	Para Equipamiento	:	Aislado
Altura máxima de la Edificación	Para Vivienda	:	2 pisos con un máximo de 7.5 m.
	Para Equipamiento	:	2 pisos con un máximo de 7.5 m.
Antejardin Mínimo	Para Vivienda	:	3 m.
	Para Equipamiento	:	3 m.

Zona	Usos de suelo Permitidos		
ZH-2	Vivienda. Equipamiento de Servicios Públicos y de Areas Verdes de escala Comunal y Vecinal.		
	Uso de Suelo Prohibidos		
	Todos los no señalados como permitidos.		
	Condiciones de Subdivisión Predial		
Superficie Predial Mínima	Para Vivienda y Equipamiento de Servicios Públicos	:	1.500 m2
	Para Areas Verdes	:	Libre
Frente Predial Mínimo	Para Vivienda y Equipamiento de Servicios Públicos	:	25 m
	Para Areas Verdes	:	15 m
	Condiciones de Edificación		
Coef. máximo de ocupación de Suelo		:	0.2
Coef. máximo de construc-tibilidad		:	0.25
Densidad Predial Máxima	(solo para uso residencial)	:	7 viv./hà.
Rasantes	Todas las construcciones deberán respetar rasantes de 45º aplicadas según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.		
Sistema de Agrupamiento		:	Aislado
Altura máxima de la edifica-ción.		:	2 pisos con un máximo de 7.5 m
Antejardín Mínimo		:	6 m

Zona	Usos de suelo Permitidos		
ZH-2A	Vivienda. Equipamiento de escala Comunal y Vecinal.Esparcimiento y Turismo (restaurante, moteles, hosterías, apart-hoteles, hospederías, residenciales, con excepción de discotecas, juegos electrónicos, cabarets, pubs, y quintas de recreo). De servicios profesionales, culto, cultura (bibliotecas, salas de concierto, casas de cultura), de deportes (canchas, piscinas), de áreas verdes.		
	Condiciones de Subdivisión Predial		
Superficie Predial Mínima	Para Vivienda	:	300 m2
	Para Equipamiento	:	2.000 m2
Frente Predial Mínimo	Para Vivienda	:	20 m
	Para Equipamiento	:	30 m
	Condiciones de Edificación		
Coef. máximo de ocupación de Suelo	Para Vivienda	:	0.2
	Para Equipamiento	:	0.5
Coeficiente máximo de constructibilidad	Para Vivienda	:	0.5
	Para Equipamiento y Talleres	:	1.0
Densidad Predial Máxima	(solo para uso residencial)	:	35 Viv./Hà
Sistema de Agrupamiento	Para Vivienda	:	Aislado. Rasante 60º. Pareado y Continuo.
	Para Equipamiento	:	Aislado. Rasante 45º
Altura máxima de la Edificación	Para Vivienda	:	3 pisos con un máximo de 10.50 m.
	Para Equipamiento	:	2 pisos con un máximo de 7.5 m.
Antejardín Mínimo	Para Vivienda	:	3 m.
	Para Equipamiento	:	5 m.

Zona	Usos de suelo Permitidos	
ZH-3	Vivienda. Areas Verdes de escala Vecinal.	
	Usos de Suelo Prohibidos	
	Todos los no señalados como permitidos.	
	Condiciones de Subdivisión Predial	
Superficie Predial Mínima	Para Vivienda	: 2.000 m2
	Para Areas Verdes	: Libre
Frente Predial Mínimo	Para Vivienda	: 30 m
	Para Areas Verdes	: 15 m
	Condiciones de Edificación	
Coef. máximo de ocupación de Suelo		: 0.15
Coef. máximo de construc-tibilidad		: 0.2
Densidad Predial Máxima		: 5 viv./hà.
Rasantes	Todas las construcciones deberán respetar rasantes de 45º aplicadas según lo dispuesto en el Articulo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.	
Sistema de Agrupamiento		: Aislado
Altura máxima de la edifica-ción.		: 2 pisos con un máximo de 7.5 m
Antejardín Mínimo		: 6 m

Zona	Usos de suelo Permitidos		
ZH-4	Vivienda. Areas Verdes de escala Vecinal.		
	Uso de Suelo Prohibidos		
	Todos los no señalados como permitidos.		
	Condiciones de Subdivisión Predial		
Superficie Predial Mínima	Para Vivienda	:	2.500 m2
	Para Areas Verdes	:	Libre
Frente Predial Mínimo	Para Vivienda	:	30 m
	Para Areas Verdes	:	20 m
	Condiciones de Edificación		
Coef. máximo de ocupación de Suelo		:	0.15
Coef. máximo de construc-tibilidad		:	0.2
Densidad Predial Máxima		:	4 viv./hà.
Rasantes	Todas las construcciones deberán respetar rasantes de 45º aplicadas según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.		
Sistema de Agrupamiento		:	Aislado
Altura máxima de la edifica-ción.		:	2 pisos con un máximo de 7.5 m
Antejardín Mínimo		:	10 m

Queda prohibido todo tipo de construcciones, incluso cercos, en una franja de 10 m. de ancho medidos desde la línea de mas alta marea, en toda su extensión.

Zona	Usos de suelo Permitidos	
ZH-4A	Vivienda. Equipamiento de escala Comunal y Vecinal de Esparcimiento y Turismo con excepción de Discoteques y Juegos Electrónicos. De Areas Verdes.	
	Uso de Suelo Prohibidos	
	Todos los no señalados como permitidos.	
	Condiciones de Subdivisión Predial	
Superficie Predial Mínima	Para Vivienda. Equipamiento de Esparcimiento y Turismo	: 2.500 m2
	Para Areas Verdes	: Libre
Frente Predial Mínimo	Para Vivienda. Equipamiento de Esparcimiento y Turismo	: 30 m.
	Para Areas Verdes	: 20 m
	Condiciones de Edificación	
Coef. máximo de ocupación de Suelo		: 0.15
Coef. máximo de construc-tibilidad		: 0.2
Densidad Predial Máxima	(solo para uso residencial)	: 4 viv./hà.
Rasantes	Todas las construcciones deberán respetar rasantes de 45º aplicadas según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.	
Sistema de Agrupamiento		: Aislado
Altura máxima de la edifica-ción.		: 2 pisos con un máximo de 7.5 m
Antejardín Mínimo		: 10 m

Queda prohibido todo tipo de construcciones, incluso cercos, en una franja de 10 m. de ancho medidos desde la línea de más alta marea, en toda su extensión.

Zona :	Usos de suelo Permitidos		
ZH-5	Vivienda. Areas Verdes de escala Comunal y Vecinal.		
	Usos de suelo Prohibidos		
	Todos los no señalados como permitidos.		
	Condiciones de Subdivisión Predial		
Superficie Predial Mínima	Para Vivienda	:	5.000 m2
	Para Areas Verdes	:	Libre
Frente Predial Mínimo	Para Vivienda	:	40 m.
	Para Areas Verdes	:	20 m.
	Condiciones de Edificación		
Coef. máximo de ocupación de Suelo		:	0.08
Coeficiente máximo de constructibilidad		:	0.1
Densidad Predial Máxima	(solo para uso residencial)	:	2 Viv./Hà
Rasantes	Todas las construcciones deberán respetar rasantes de 45º aplicadas según lo dispuesto en el Articulo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.		
Sistema de Agrupamiento		:	Aislado
Altura máxima de la Edificación		:	2 pisos con un máximo de 7.5 m.
Antejardín Mínimo		:	10 m.

Queda prohibido todo tipo de construcciones, incluso cercos, en una franja de 10 m. medidos desde la línea de más alta marea, en toda su extensión.

Zona	Usos de suelo Permitidos	
ZH-6	Vivienda. Equipamiento de escala Comunal y Vecinal de Deportes, Esparcimiento y Turismo. De Areas verdes de nivel Vecinal y Comunal.	
	Usos de suelo Prohibidos	
	Todos los no señalados como permitidos.	
	Condiciones de Subdivisión Predial	
Superficie Predial Mínima	Para Vivienda y otros	: 5000 m2
	Para Areas Verdes	: Libre
Frente Predial Mínimo	Para Vivienda y otros	: 40 m
	Para Areas Verdes	: 20 m
	Condiciones de Edificación	
Coef. máximo de ocupación de Suelo	Para Vivienda	: 0.08
Coeficiente máximo de constructibilidad		: 0.1
Densidad Predial Máxima	(solo para uso residencial)	: 2 Viv./Hà
Rasantes	Todas las construcciones deberán respetar rasantes de 45º aplicadas según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.	
Sistema de Agrupamiento		: Aislado

Altura máxima de la Edificación	:	3 pisos con un máximo de 10.50 m.
Antejardin Mínimo	:	10 m.

Zona	Usos de suelo Permitidos	
ZE-1	Equipamiento de Deportes, Esparcimiento y Turismo. De Areas Verdes.	
	Usos de suelo Prohibidos	
	Todos los no señalados como permitidos.	
	Condiciones de Subdivisión Predial	
Superficie Predial Mínima	Para Equipamiento de Deportes Esparcimiento y Turismo	: 5.000 m2
	Para Areas Verdes	: Libre
Frente Predial Mínimo	Para Equipamiento de Esparcimiento y Turismo	: 50 m
	Para Areas Verdes	: 40 m
	Condiciones de Edificación	
Coef. máximo de ocupación de Suelo		: 0.08
Coeficiente máximo de constructibilidad		: 0.1
Rasantes	Todas las construcciones deberán respetar rasantes de 45º aplicadas según lo dispuesto en el Articulo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.	

Sistema de Agrupamiento	:	Aislado
Altura máxima de la Edificación	:	2 pisos con un máximo de 7.5 m.
Antejardin Mínimo	:	10 m.

Zona	Usos de suelo Permitidos
ZE-2	Equipamiento al aire libre de Deportes, De Areas Verdes. Actividades complementarias al deporte tales como camarines, gimnasios, casas club, restaurantes, casinos, establos, bodegas y cobertizos.
	Usos de suelo Prohibidos
	Todos los no señalados como permitidos especialmente Vivienda y cualquier tipo de establecimiento de hospedaje.
	Condiciones de Subdivisión Predial

Superficie Predial Mínima	:	5.000 m2
Frente Predial Mínimo		

	Condiciones de Edificación
Rasantes	Todas las construcciones deberán respetar rasantes de 45º aplicadas según lo dispuesto en el Artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Sistema de Agrupamiento	:	Aislado

Altura máxima de la Edificación	:	2 pisos con un máximo de 7.50 m.
Antejardin Minimo	:	10 m.

El coeficiente de ocupación de suelo y el coeficiente de constructibilidad serán propuestos por el interesado de acuerdo a un proyecto específico que el Director de Obras podrá aprobar previo al pronunciamiento favorable del Concejo Municipal.

En todo caso las construcciones serán un complemento mínimo de las actividades deportivas al aire libre y consistirán en equipamientos necesarios para complementar las actividades mencionadas. Ellos consistirán en recintos tales como camarines, gimnasios, casas club, restaurantes, casinos, establos, bodegas y cobertizos.

Zona	Usos de Suelo Permitidos
ZR-1	Areas Verdes. Areas Libres. Vialidad Peatonal.
	Uso de Suelo Prohibidos
	Todos los no señalados como permitidos.
	Condiciones de Subdivisión Predial
	No se permite subdivisión
	Condiciones de Edificación
	Se prohibe todo tipo de construcciones incluso cercos, salvo kioscos y servicios higienicos públicos, los que en todo caso deberán presentarse como proyecto especifico a la Dirección de Obras, la que quedará facultada para aprobarlos o rechazarlos previa consulta al Concejo Municipal.

Zona	
ZR-1E	La zona denominada ZR-1E en el plano corresponde a aquella denominada ARGI 1 en el Plan Regulador Intercomunal de Valparaiso. En tanto no se precisen sus limites y normativas en el Plan Regulador Comunal mediante un Seccional del mismo elaborado de conformidad a lo dispuesto en el articulo 53 del Plan Intercomunal de Valparaiso, las condiciones establecidas para ARGI 1 en el citado Plan Regulador Intercomunal de Valparaiso se harán extensivas a todas la zona definida como " Las Dunas de Cachagua" en la página 13 del Estudio de Riesgo elaborado por la arquitecta Sra. Cecilia Vidal el cual forma parte de la Memoria del mismo Plan Intercomunal.

Zona	Usos de Suelo Permitidos
ZR-2	Actividades relacionadas con la pesca artesanal. Vialidad Peatonal. Areas Verdes. Areas Libres.
	Usos de Suelo Prohibidos
	Todos los no señalados como permitidos
	Condiciones de Subdivisión Predial
	No se permite Subdivisión
	Condiciones de Edificación
	Las necesarios para el desarrollo de las actividades señaladas como permitidas.Se prohibe en general todo tipo de construcciones. Sin embargo las que fueran necesarias deberán presentarse como proyecto especifico a la Dirección de Obras facultada para aprobarlos o rechazarlos previa consulta al Concejo Municipal. La Dirección de Obras podrá además exigir todos los estudios que estime pertinentes y requerir las autorizaciones de las autoridades competentes, en especial la de la Dirección General del Litoral y Territorio Maritimo de la Armada de Chile. Esta zona corresponde a las fajas ribereñas,incluyendo márgenes rocosos naturales o artificiales, compredidos entre la linea de más baja marea y la curva de nivel + 9.00 m. sobre el nivel del mar.

Zona	Usos de Suelo Permitidos
ZR-3	Cementerio. Se rige por las disposiciones del Código Sanitario y Reglamento General de Cementerios

Zona	Usos de Suelo Permitidos
ZR-4	Se rige por las disposiciones de la Ley Nº17.288, sobre Monumento Nacionales.

Zona	Usos de Suelo Permitidos
ZR-5	Areas Verdes y vialidad peatonal. En el área de protección de la quebrada 28 existe un sitio arqueológico denominado Piedra Tacitas según se singulariza en Plan PRZ-BC-01. La extensión, delimitación y condiciones normativas de su entorno corresponde a la Dirección de Monumentos Nacionales.

Zona	Uso de Suelo Permitidos
ZAV	Son áreas verdes de uso público o privado.

Sin prejuicio de las normas establecidas en el presente Artículo, en todas las zonas que consideren el uso habitacional se podrán emplazar conjuntos de viviendas sociales asignadas a grupos organizados y que cuenten con subsidio habitacional, en terrenos de hasta 200 m2 de superficie y equipamientos en terrenos de hasta 400 m2 de superficie mínima, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

a) Contar con aprobación unánime del Concejo Municipal.

b) Contar con informe favorable de la Secretaría Ministerial MINVU V Región.

c) Contar con informe favorable de la Dirección de Obras Municipales y otros organismos competentes sí fuera procedente.

d) Contar con infraestructura suficiente de dotación de agua potable y alcantarillado cuyas factibilidades, proyectos y recepciones deberán ser otorgadas por los Servicios y Organismos e Instituciones que correspondan.

ARTICULO 13. No obstante lo dispuesto sobre frente predial mínimo para las áreas verdes en las diferentes zonas, el Director de Obras podrá disminuir esta exigencia cuando dichas áreas verdes se planteen como parques lineales de superficies no inferiores a 3.000 m2 y ancho no inferior a 12 m.

ARTICULO 14. Para todos los efectos de la aplicación de la norma sobre Altura máxima de la Edificación medida en metros y número de pisos establecida para cada zona en la presente Ordenanza, las manzardas y los pisos zócalos siempre se considerarán como pisos.

ARTICULO 15. Cuando por razones de pendiente o diseño la edificación sea escalonada, la altura máxima de la edificación se medirá de acuerdo a lo establecido en los artículos 16 al 20 de la presente Ordenanza.

ARTICULO 16. Para las construcciones que se acojan al artículo 2.6.5 y siguientes de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones sobre Conjuntos Armónicos el incremento sobre el coeficiente máximo de constructibilidad será de 20% y el incremento sobre la Altura máxima de Edificación será de un 20%.

De acuerdo a lo indicado en el Art.5.1.11 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones se fija en un 20% el porcentaje máximo de superficie edificada en subterraneo.

ARTICULO 17. En las zonas ZH2- ZH3 - ZH4 - ZH-4A - ZH5 - ZH6 - ZE1 - ZE2 no se permiten adosamientos; y todas las construcciones, tanto para fachadas con vanos como sin vanos, deberán respetar distanciamientos mínimos a medianeros de 4.00 m. para el nivel de 1er piso, pisos zócalos y subterráneos y 6.00 m. para el nivel de 2do piso.

Los predios ubicados en la ZH-1 no podrán hacer uso de la norma de adosamiento en su deslinde con predios ubicados en otras zonas.

En cualquier situación de loteo o subdivisión en que la normativa establezca frentes prediales iguales o superiores a 30.00 m.; un 25 % de ellos podrá tener un frente predial inferior al mínimo establecido hasta en un 30%.

ARTICULO 18. Para los efectos de la aplicación de las condiciones de urbanización y de edificación, especialmente aquellas relativas a rasantes, distanciamientos y altura, deberá determinarse el nivel del terreno según lo establecido en el artículo 2.6.3 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Asimismo, el suelo natural definido en el artículo 1.1.2 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones corresponderá al perfil topográfico que presente el terreno al momento de solicitar la aprobación de anteproyectos o de permisos de edificación y sólo podrá sufrir las modificaciones dispuestas en los artículos 19 y 20 siguientes de la presente Ordenanza. No se permitirá modificación alguna en los terrenos de la Comuna sin autorización previa, por escrito, otorgada por D.O.M. de conformidad de lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la presente Ordenanza. En el caso de efectuarse tales modificaciones sin la autorización citada, las modificaciones deberán dejarse sin efecto restituyéndose el terreno a su estado natural anterior, a fin de proceder de conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 siguientes.

ARTICULO 19. En forma previa a la determinación del nivel del terreno y por consiguiente al otorgamiento de cualquier permiso de subdivisión, loteo, urbanización o construcción, el interesado deberá obtener del Director de Obras la certificación del suelo natural sobre el cual se desea actuar.

Para este efecto, el Director de Obras exigirá la presentación de un levantamiento topográfico a escala 1:500 como mínimo; con curvas de nivel a 0.5 m. de altura y con indicación de todos los accidentes topográficos relevantes, tales como afloramientos rocosos, depresiones, cursos de agua, quebradas, etc. Se señalará además la ubicación precisa de árboles existentes y masas arbustivas. Se señalará además todas aquellas obras que con anterioridad a la petición de certificación del suelo natural presente el terreno.

Cuando la superficie del terreno exceda de las 30 Hàs. los planos podrán presentarse a escala 1:1.000 o 1:2.000 con curvas de nivel a 1 m. o 2 m. respectivamente, según lo determine el Director de Obras.

El mencionado plano deberá ser confeccionado por profesional competente y suscrito por él y por el propietario. Sobre este plano se indicarán o diseñarán las obras que tengan por objeto habilitar el terreno para recibir obras de construcción.

El Director de Obras otorgará su conformidad certificando bajo su firma el citado plano.

Un ejemplar de este plano deberá formar parte del expediente técnico de la obra.

ARTICULO 20. En todos los casos en que se modifique el suelo natural, los movimientos de tierra, sean éstos cortes o rellenos, deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a.- Rellenos.

La altura máxima de los rellenos no podrá ser superior a 1.50 metros en los deslindes con sitios colindantes o con la línea oficial de la propiedad.

Para superar esta altura, el relleno deberá quedar inscrito dentro de rasantes de 20 grados aplicadas desde un punto situado 1.50 m. sobre el suelo natural en el eje del deslinde común. En todo caso las soluciones que en esta materia se adopten, deberán ser respaldadas por informe técnico emitido por profesional competente, el cual deberá demostrar que dichas obras no afectarán la estabilidad de los terrenos colindantes y que existirá una adecuada solución para la evacuación de las aguas lluvias o de afloramientos subterráneos.

b.- Cortes.

Los cortes que se ejecuten a partir de los deslindes con los sitios colindantes, o a partir de la línea oficial de la propiedad, deberán ejecutarse en talud a partir de los medianeros o de la línea oficial; dichos taludes deberán respetar la relación entre altura y base de los mismos de 2.5:1 como máximo. En todo caso las soluciones que en esta materia se adopten, deberán ser respaldadas por informe técnico emitido por profesional especialista en mecánica de suelos el cual deberá demostrar que dichas obras no afectarán la estabilidad de los terrenos colindantes y que existirá una adecuada solución para la evacuación de aguas lluvias o de afloramientos subterráneos.

c.- Muros de contención en la línea oficial de la propiedad.

Respecto de muros de contención que se construyan en la línea oficial de la propiedad, éstos no podrán tener una altura superior a 1.50 metros, salvo en el caso que ellos correspondan a revestimientos de cortes provenientes de la construcción de la calle a que enfrentan; en el caso que dichos muros requieran sobrepasar la altura máxima antes señalada deberán ejecutarse respetando la relación mínimo entre altura y base del talud de 2.5:1 como máximo, o ejecutarse escalonados en tramos de altura no superior a 1.50 metros y separación horizontal de 0.60 metros; estos espacios horizontales sólo podrán destinarse a elementos de jardinería u ornamentación.En ambas situaciones el dimensionado estructural deberá ser efectuado por profesional especialista en cálculo estructural.

Sin perjuicio de lo señalado en los incisos anteriores, la relación entre base y altura de 2.5:1 a la que se hace referencia en ellos, podrá ser modificada si los muros proyectados están respaldados por cálculo efectuado por profesional especialista en cálculo estructural.

ARTICULO 21. La densidad habitacional máxima establecida para cada zona tiene por objeto determinar la cantidad de viviendas posibles de construir en cada predio y resulta de multiplicar la superficie neta del predio ya urbanizado por la cifra de densidad máxima para cada zona; cuando resulte una cifra con un decimal igual o superior a 5 se aproximará al número entero superior.

Sólo se aceptará una vivienda por predio equivalente al tamaño mínimo predial establecido para cada zona.

A la presentación del expediente de permiso de Edificación deberá acompañarse una declaración jurada ante notario público del Propietario del proyecto o de su representante legal si este fuere una persona jurídica,dejando constancia que no destinará en el futuro espacios de su vivienda a fines que permitan su uso de forma independiente por dos o más familias distintas, y de una declaración simple y por escrito tanto del Arquitecto como del Constructor que firman el proyecto en la cual cada uno de ellos declare no tener indicios de que el propietario del proyecto pretenda en el futuro destinar espacios de su vivienda a fines que permitan su uso independiente por dos o mas familias distintas. Todas dichas declaraciones juradas formarán parte del expediente Municipal sometido a tramitación y el Director de Obras no podrá proceder a tramitar la aprobación del proyecto mientras ellas no sean acompañadas.

Cuando un predio por cualquier causa pueda contener mas de una vivienda, estas deben construírse en forma aislada unas de otras no pudiendo existir entre cualquier punto de ellas una separación inferior a 8 mts. La disposición anterior regirá para todas las zonas excepto las zonas ZH-2A y ZH-6 en que se permitirá agrupar las viviendas en edificios debiendo éstos tener longitudes y/o profundidades no superiores a 35 mts. y la separación entre ellos o con viviendas no podrá ser inferior a 12 mts. entre cualquiera de sus puntos.

A su vez la superficie neta del predio para efectos de calcular la cabida máxima de viviendas será la que resulte de descontar a su superficie bruta todas las áreas de restricción que por diversas causas lo pudieran afectar; tales como áreas de protección de quebradas, fallas geológicas, especies vegetales protegidas, santuarios de la naturaleza, riberas de lagos y lagunas, o cualquier otra que el Director de Obras determine a partir de un análisis de factibilidad ambiental según lo dispuesto en el artículo 44 de la presente Ordenanza. La superficie resultante se multiplicará por un coeficiente de 0.9 y esta superficie multiplicada por la cifra de densidad máxima establecida para cada zona indicará la cantidad máxima de viviendas que el predio puede contener.

ARTICULO 22. Cuando todos los sitios o viviendas producto de una subdivisión, loteo o construcción enfrenten en su totalidad calles existentes, no se aplicará el coeficiente 0.9 para calcular la cabida del predio y este se determinará multiplicando directamente la superficie del predio por la cifra de densidad máxima establecida para la zona. En todo caso la o las calles que enfrente el predio deberán contar con urbanización completa.

ARTICULO 23. En los terrenos cuya pendiente no supere el 15% en ninguna de sus partes, las rasantes se aplicarán en los deslindes con los predios vecinos y con las líneas de cierre a las calles o espacios públicos que enfrenten.

Cuando se trate de terrenos cuya pendiente sea superior al 15% se aplicará solamente una rasante única paralela al nivel natural del terreno, establecida de la manera precitada y a una altura igual a la máxima altura permitida en la zona medida en forma vertical.

En cualquiera de los casos señalados deberán respetarse las normas de distanciamiento establecidas para cada una de las zonas.

Toda construcción que quede ubicada al poniente de la Ruta F-30-E deberá quedar bajo una rasante de menos 15% medida desde una horizontal tangente al eje de la carretera. Se exceptuan de esta disposición la zona comprendida entre la quebrada 28 y frente a Las Cujas cuando el terreno al poniente de la carretera es plano, o en cualquier otra situación en que la topografía del terreno a juicio del Director de Obras, previo acuerdo del Concejo Municipal, lo justifique.

ARTICULO 24. Los proyectos de edificación que se emplacen en terrenos con pendientes promedio superiores al 15%, resultantes o no de subdivisiones o loteos deberán reducir los porcentajes máximos de ocupación de suelo indicados para cada zona, afectándolos por los siguientes coeficientes de acuerdo a la pendiente del terreno.

Pendiente promedio %	Coeficiente a aplicar al porcentaje máximo de ocupación de suelo
0 a 15	1.00
15.1 a 25	0.8
25.1 a 45	0.6
45.1 a 65	0.5
65.1 o más	0.33

Para el cálculo de la pendiente promedio de un terreno que presente ondulaciones se aplicará la siguiente fórmula matemática sobre el plano de levantamiento topográfico del mismo:

$$S = \frac{I \times L \times 100}{A}$$

en que, S = pendiente promedio del terreno expresada en porcentaje

I = distancia vertical en metros entre curvas de nivel sucesivas

L = sumatoria de las longitudes en metros de las curvas

A = superficie en m2 del terreno

ARTICULO 25. En las zonas ZH-5 y ZH-6 los dueños de los terrenos de una superficie igual o superior a 15 hectáreas, podrán presentar proyectos de subdivisión, loteo y/o edificación en los que las densidades máximas permitidas en ellos puedan concentrarse en un sector de éste siempre que cumplan al menos con las condiciones que se indican en el siguiente cuadro:

Tramo de pendiente %	Subdivisión predial mínima m2	Frente predial mínimo mts.	Rasante grados	Antejardín mínimo mts.	Coef. máx. ocupación de suelo	Coef. máximo construct.
		ZONA ZH5				
0 a 25	2.000	30	45	6	0.15	0.2
25.1 a 45	2.500	30	45	10	0.1	0.2
		ZONA ZH6				
0 a 15	1.500	25	45	6	0.2	0.25
15.1 a 25	2.000	30	45	6	0.15	0.2
25.1 a 45	2.500	30	45	10	0.1	0.2

En la zona ZH-6 en que se permiten edificios, el sitio de cada edificio tendrá una superficie mínima igual al número de viviendas contenidas en él multiplicado por la subdivisión predial mínima.

Con ocasión de la concentración de las densidades autorizadas en virtud de este artículo, sea a través de un loteo, subdivisión o construcción, la parte del terreno no ocupada por la concentración deberá constituir un sitio más del loteo o bien un sitio independiente de aquel donde se emplace el loteo o las construcciones según sea el caso, aún cuando el proyecto se acoja a la ley de venta por pisos. En ambas situaciones este sitio deberá destinarse a áreas verdes privadas las que quedarán sujetas a la prohibición de efectuar cualquier tipo de construcción, subdividir, lotear o cambiar su destino. Con todo, si el paño de terreno destinado a áreas verdes excede de 4 hàs. él podrá destinarse a los fines y usos permitidos para la zona ZE-2 con las limitaciones de constructibilidad y aprobación señaladas para dicha zona y siempre que ello no implique subdivisión o loteo.

ARTICULO 26. Las prohibiciones a que queda sujeta la parte no ocupada por la concentración de densidades según el artículo anterior, deberán constar en el respectivo permiso de loteo o subdivisión y siempre en el o los permisos de construcción del resto del área, el que deberá reducirse a escritura pública por el propietario, en la que se consignará que todas esas limitaciones del

dominio se hacen en favor de la Municipalidad de Zapallar debiendo esta última comparecer en la misma escritura aceptándolas y en favor de cada uno de los lotes y construcciones individuales resultantes de la concentración y de sus respectivos dueños y sucesores en el dominio. Estas prohibiciones deberán inscribirse en el Registro respectivo del Conservador de Bienes Raíces competente y anotarse al margen de las inscripciones de dominio del o los predios donde se producirá la concentración de densidades.

Dichos gravámenes y prohibiciones formarán parte del expediente municipal de permisos y el Director de Obras no podrá otorgar la recepción final de las obras ni autorizar las enajenaciones correspondientes mientras no se le entreguen los certificados de gravámenes y prohibiciones emitidos por el Conservador de Bienes Raíces competente en que se consignen tales gravámenes y prohibiciones como asimismo, copia de las inscripciones de tales gravámenes y prohibiciones en los competentes registros del Conservador de Bienes Raíces. Las fojas, números y fechas de tales inscripciones deberán quedar estampadas en el certificado de recepción final de las obras.

ARTICULO 27. Las prohibiciones establecidas en los artículos 25 y 26 de la presente Ordenanza inclusive los de cambio de destino, constituidas de la manera antes indicadas, solo podrán alzarse o modificarse previo acuerdo del Concejo Municipal a iniciativa del Alcalde y con el voto favorable de la unanimidad de sus miembros en ejercicio y no podrá tener otra causa que la respectiva autorización contenida en la ley o en nuevas normas del Plan Regulador Comunal que expresamente así lo permitan y con acuerdo, además, de la unanimidad de los propietarios de los lotes y construcciones resultantes de la concentración. Este alzamiento sólo podrá ocurrir por las causales antes dichas, inclusive en el caso de contarse con la aprobación unanime de los propietarios de los lotes y construcciones resultantes de la concentración.

ARTICULO 28. Cuando se opte por hacer uso de la norma sobre concentración de densidades, el predio sobre el cual se aplique la disposición deberá ser unitario, esto es si está constituído por la sumatoria de diversos terrenos se deberá en forma previa proceder a la fusión de ellos constituyendo un solo rol, para efecto del impuesto territorial y una sola inscripción de dominio, que deberá hacer expresa mención al nuevo plano del terreno, el que deberá archivarse en el Conservador de Bienes Raíces competente y protocolizarse en una Notaría. Mientras no se termine este proceso, el Director de Obras no podrá aprobar el proyecto con concentración de densidades.

ARTICULO 29. Las construcciones que al 1º de Enero de 1998, no cuenten con permiso de edificación por obra nueva o ampliación y que no cumplan con las condiciones de edificación establecidas en esta Ordenanza, podrán regularizarse siempre que ello se realice dentro del plazo de 270 días corridos contados desde la fecha de vigencia de la misma y siempre que cumplan con las disposiciones de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. Los locales de venta con frente a la ruta F-30E existentes al 1º de Enero de 1998 podrán mantener su situación sin que puedan aumentar el volumen de construcción ni variar el uso comercial actual, todo de acuerdo, con el artículo 62 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

ARTICULO 30. La Dirección de Obras Municipales queda facultada para aprobar subdivisiones simples de sitios en loteos aprobados con anterioridad al 1º de Enero de 1998; con superficies menores que las dispuestas como mínimas para cada zona, siempre que las superficies resultantes de dichas subdivisiones no disminuyan en más del 10% de la superficie predial mínima establecida.

ARTICULO 31. En la zona ZH-5 no colindante con la zona ZR-1 o ZR-2 cuyo destino es residencial se permitirá, como uso de suelo complementario, equipamiento de escala vecinal de los tipos: deportes y recreación; esparcimiento y turismo; y comercio minorista, siempre que estos usos de suelo queden específicamente establecidos y localizados en los respectivos planos de loteo que apruebe la Dirección de Obras y que el tamaño del proyecto sea igual o superior a 20 Hà.

El porcentaje máximo que podrá destinarse a dichos usos de suelo es 5% respecto de la superficie neta del predio en que se emplace el proyecto.

Dentro de dicho porcentaje podrá quedar incluída la superficie de terreno para equipamiento que debe ceder el urbanizador según el Artículo 2.2.5 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

En la eventualidad que la Municipalidad opte por permutar los terrenos correspondientes a la citada cesión, los terrenos alternativos para dicha permuta, sólo podrán estar ubicados en zonas en que se permita específicamente dicho uso de suelo.

ARTICULO 32. Cuando un proyecto de edificación tenga por finalidad en forma parcial o total el destino de establecimiento de hospedaje su máxima capacidad de camas será la que resulte de multiplicar por 5 la capacidad máxima de viviendas que el predio pueda soportar, calculadas según lo dispuesto en el Artículo 21 de la presente Ordenanza.

ARTICULO 33. Para efecto de lo dispuesto en el artículo 32 se considerarán establecimientos de hospedaje todos aquellos que tengan por finalidad el alojamiento de personas en forma transitoria. Se consideran en esta categoría todos los establecimientos que dispongan de camas para tal fin tales como:

- Hoteles
- Moteles
- Hosterias
- Hostales
- Establecimientos de tiempo compartido
- Hospederías
- Refugios
- Albergues
- Hospitales
- Clínicas
- Sanatorios
- Internados
- Colegios
- Escuelas

Se exceptúan de esta clasificación aquellas camas destinadas al alojamiento de personal de dirección y servicio de los establecimientos mencionados.

ARTICULO 34. Los establecimientos definidos en el artículo 33 que se encuentren en proyecto, construídos o funcionando podrán cambiar su destino sólo si los usos de suelo definidos para la zona donde esta se emplace concuerdan con el nuevo destino solicitado. Cuando el cambio de destino fuese de vivienda deberá cumplir con la densidad prevista para la zona.

En todos los establecimientos definidos en el artículo 33 se permitirá el aumento transitorio de camas por recintos según la siguiente tabla:

- recintos de 1 a 10 camas	1 cama adicional
- recintos de 11 a 20 camas	2 camas adicionales
- recintos de mas de 21 camas	4 camas adicionales

ARTICULO 35. La cantidad total de camas de cualquier establecimiento deberá consignarse en el plano de planta respectivo y constará en el permiso de edificación.

La Municipalidad podrá fiscalizar el cumplimiento de esta disposición mediante inspecciones en dichos establecimientos.

ARTICULO 36. La infracción a lo dispuesto en el artículo 35 será denunciada al Juzgado de Policia Local quien dispondrá la sanción que corresponda pudiendo llegar a la clausura del establecimiento y la cancelación de la patente.

Capítulo 6. Vialidad.

ARTICULO 37. La vialidad estructurante esta integrada por tres sistemas principales:

- Sistema 1; está constituído por la ruta F-30E y las vías de penetración hacia los sectores del área de Expansión Urbana que se incorporan al Area Urbana.

La ruta F-30E, entre el límite con la Comuna de Papudo y el cruce con el camino de acceso a Catapilco, tendrá un derecho a vía de 30.00 m. en toda su extensión. Su perfil considera cuatro pistas de 3.50 cada una. Se consideran bandejones y veredas destinados a circulación peatonal, circuítos ciclísticos, jardines, miradores, etc., según diseño que elaborará la Dirección de Obras. Las pistas centrales considerán un bandejón de separación de 2.00 m. de ancho.

El ensanche de la ruta F-30E para lograr su ancho definitivo de 30.00 m. se efectuará en forma simétrica a partir de su actual eje cuando las condiciones naturales del terreno o el grado de consolidación en sus bordes lo permita; en caso contrario el ensanche se ejecutará en forma asimétrica según se detalla a continuación:

Desde km.	Hasta km.	Perfil
0 Intersección del eje del camino a Catapilco con ruta F-30-E.	0.2	3 m. medido desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado sur y 25 m. hacia el costado norte.
0.2	4.0	15m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia ambos costados.
4.0	5.00	18m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado nor-este y 12 m. hacia el costado sur-oeste.
5.0	6.45	10m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado nor-este y 20 m. hacia el costado sur-oeste.
6.45	6.72	15m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia ambos costados.
6.72	6.935	13m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado nor-este y 17 m. hacia el costado sur-oeste.
6.935	7.84	15m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia ambos costados.
7.84	8.8	20m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado nor-este y 10 m. hacia el costado sur-oeste.
8.8	9.5	15m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia ambos costados.

9.5	9.6	20m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado este y 10 m. hacia el costado oeste.
9.6	10.54	15m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia ambos costados.
10.54	11.00	25m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado este y 5 m. hacia el costado oeste.
11.00	11.32	15m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia ambos costados.
11.32	12.1	25m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado este y 5 m. hacia el costado oeste.
12.1	12.7	15m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia ambos costados.
12.7	13.8	25m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado nor-este y 5 m. hacia el costado sur-oeste.
13.8	14.3	15m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia ambos costados.
14.3	15.0	25m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado nor-este y 5 m. hacia el costado sur-oeste.
15.0	17.6	15m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia ambos costados.

17.6	17.86	20m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado sur- este y 10 m. hacia el costado nor-oeste.
17.86	18.28	15m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia ambos costados.
18.28	18.4	20m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado sur-este y 10 m. hacia el costado nor-oeste.
18.4	18.8	15m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia ambos costados.
18.8	18.9	10m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia el costado sur y 20 m. hacia el costado norte.
18.9	límite urbano	15m. medidos desde el eje del pavimento de la ruta F-30-E hacia ambos costados.

Sin perjuicio de lo anterior la Dirección de Obras deberá elaborar un plano de detalle que contenga el diseño en planta de la ruta y sus correspondientes perfiles, en concordancia con lo expresado precedentemente.

ARTICULO 38. El resto de la vialidad estructurante del sistema 1 está constituído por las vías de penetración hacia las nuevas áreas urbanas. El derecho a vía de estas calles será de 20.00 m. y su perfil esta constituído por una calzada de 8.00 m. con veredas de 2.00 m.

ARTICULO 39. Todas las propiedades existentes o que resulten de subdivisiones, loteos o cualquier operación de subdivisión del suelo, no podrán acceder directamente a la ruta F-30E, debiendo hacerlo a través de vías caleteras o por calles interiores ubicadas dentro del respectivo terreno.

ARTICULO 40. Cuando un proyecto de subdivisión, loteo o edificación esté conformado por 50 o más viviendas, o cuando se trate de cualquier proyecto que genere mas de 50 estacionamientos, se exigirá en forma previa a su aprobación por la Dirección de Obras, que se presente un estudio de Impacto Vial aprobado por SECTRA y/o la Secretaría Ministerial de Obras Públicas V Región según corresponda.

Los accesos a y desde la ruta F-30E deberán contar siempre con aprobación de la Dirección Regional de Vialidad.

En la elaboración de dicho estudio se considerará siempre el standard que establece la presente Ordenanza por cada vivienda además de las que generen otro tipo de actividades.

ARTICULO 41. Los empalmes de calles secundarias o salidas de calles caleteras a la ruta F-30E no podrán distar menos de 300 m. uno del otro y los cruces de dicha ruta no menos de 750 m. uno del otro.

ARTICULO 42. El sistema Nº 2 de la Vialidad Estructurante está constituído por las calles existentes o proyectadas y los anchos que para ellas se señalan en el siguiente listado:

Localidad Zapallar

Nombre de la Vía	Tramo	Ancho Entre Líneas Oficiales	Observaciones (E)existente (P)proyectado
Av. Januario Ovalle	Desde ruta F-30-E hasta Av. El Morro	Los existentes en la actualidad entre líneas de cierro, las que no podrán desplazarse hacia el eje de de calzada	(E)
Av. El Morro	Desde Av. Januario Ovalle hasta Camino a Papudo		(E)
Calle Germán Riesco	Desde Av. Januario Ovalle hasta Ignacio C. Pinto		(E)
Calle Diego Sutil	Desde Av. Januario Ovalle hasta Av.Ignacio C. Pinto		(E)

Camino interior del Tenis	Desde Ruta F-30-E hasta calle diego Sutil		(P)
Calle Miguel Eylwein	Desde Ruta F-30-E hasta calle Diego Sutil		(E)

Localidad Cachagua

Av. Del Cerrillo	Desde Av. Los Molles hasta Av. Cachagua	Los existentes en la actualidad entre lineas de cierro, las que no podrán desplazarse hacia el eje de la calzada	(E)
Av. Del Mar	Desde Av. Cachagua hasta Av. Los Eucaliptus		(E)
Av. Los Eucaliptus	Desde Av. Del Mar hasta Calle Los Pingüinos		(E)
Av. Los Molles	Desde Av. Del Mar hasta Calle Las Docas		(E)
Calle Las Docas	Desde calle Los Pinguinos hasta calle los Molles		(E)
Av. Cachagua	Desde acceso S a Cachagua hasta acceso N a Cachagua por camino a Papudo		(E)
Calle Los Pingüinos	Desde Av. Los Eucaliptus hasta Calle F. Koenenkampf		(E)
Calle F. Koenenkampf	Desde Av. Cachagua hasta Calle Los Pingüinos		(E)

Localidad La Laguna de Zapallar

Av. Los Aromos	Desde Camino Puchuncavi-Catapilco hasta Av.Tajamar	Los existentes en la actualidad entre lines de cierro, las que no podrán desplazarse hacia el eje de la calzada	(E)
Av. La Laguna	Desde Av. Los Aromos hasta Av. Tajamar		(E)
Av. Tajamar	Desde Av. La Laguna hasta Av. Eucaliptus		(E)

Av. Eucaliptus	Desde Av. Tajamar hasta Calle Alhelies		(E)
Calle Los Alhelies	Desde Av. Los Aromos hasta Av. Eucaliptus		(E)
Av. Granada	Desde Av. Los Aromos hasta Av. Tajamar		(E)

ARTICULO 43. El tercer sistema de la vialidad estructurante esta constituído por la vialidad peatonal graficada en el plano PR-Z-BC-01 existente o proyectada, y cuyos anchos y tramos señalan según el siguiente cuadro:

Ramblas	Tramo	Ancho	Observaciones (E)existente (P)proyectado
Rambla del Mar Borde Costero Norte	Desde Quebrada Oriente Punta Pite hasta Quebrada 12 (Quebrada Norte)	6.00 m.	(P)
Rambla Carlos Ossandon	Desde Quebrada 12 (Qda. Norte) hasta Avda. La Playa	6.00 m.	(E-P)
Rambla A. Fierro	Desde Av. La Playa hasta Quebrada 18 (Quebrada El Soldado)	6.00 m.	(E-P)
Rambla del Mar Borde Sur	Desde Qda. 18 (Qda. El Soldado) hasta el limite de la Provincia de Petorca	6.00 m.	(P)
Rambla de Los Cerros	Desde intersección eje Qda Oriente Pta. Pite (Qda. 1) hasta Ruta F-46		Se dividen en tres tramos: 1.Linea coincidente con limite urbano entre los puntos 2 y 6 2.Linea sinuosa coincidente paralela al eje de la Quebrada 33 3.Linea sinuosa coincidente con lim. oriente del AEU-6 del P.I.V. 02 Intercomunal de Valparaiso

Bajadas	Tramo	Ancho	Observaciones (E) Existentes (P) Proyectada
Bajada 1	Desde Ruta F-30-E hasta Rambla del Mar borde costero Norte	6.00m.	(P) Linea sinuosa paralela al eje de La Quebrada Oriente Punta Pite
Bajada 2	Desde Ruta F-30-E hasta Rambla del Mar borde costero Norte	6.00 m.	(P) Linea sinuosa paralela al eje Qda.2
Bajada 3	Desde Ruta F-30-E hasta Rambla del Mar borde costero Norte	6.00 m.	(P) Linea sinuosa paralela al eje Qda.3
Bajada 4	Desde Ruta F-30-E hasta Rambla del Mar borde costero Norte	6.00 m.	(P) Linea sinuosa paralela al eje Qda.4
Bajada 10	Desde Ruta F-30-E hasta Rambla del Mar borde costero Norte	6.00 m.	(P) Linea sinuosa paralela al eje Qda.10
Bajada 11	Desde Ruta F-30-E hasta Rambla del Mar borde costero Norte	6.00 m.	(P) Linea sinuosa paralela al eje Qda.11
Bajada 12	Desde Ruta F-30-E hasta Rambla Carlos Ossandon	6.00 m.	(P) Linea sinuosa paralela al eje Qda.12 (Quebrada Norte)
Bajada 13	Desde Av.Ignacio Carrera Pinto hasta Rambla Carlos Ossandon		(E)
Bajada La Paloma	Desde Av. Ignacio C. Pinto hasta Rambla C. Ossandón	El existente en la actualidad según plano de catastro	(E)
Bajada de Los Pinos	Desde Av.Ignacio C. Pinto hasta Rambla C. Ossandon	El existente en la actualidad según plano de catastro	(E)
Bajada 14 o Bajada Av. La Playa	Desde Ruta F-30-E hasta Rambla A. Fierro		(P) Linea sinuosa paralela al eje de la quebrada 14
Bajada Mackenna	Desde Av. Zapallar hasta Rambla A. Fierro		(E) Prolongación aproximada de calle Mackenna

Bajada Honda	Desde Av. Zapallar hasta Rambla A. Fierro		(E) Bajada por quebrada Honda
Bajada B	Desde Av. Zapallar hasta Rambla A. Fierro		(E)
Bajada Porto Seguro	Desde calle Porto Seguro hasta Rambla A. Fierro		(E) Prolongación calle Porto Seguro
Bajada Plaza Mar Bravo	Desde Plaza del Mar Bravo hasta Rambla A. Fierro		(E)
Bajada a la Gruta	Desde Francisco de Paula hasta Rambla A. Fierro		(P) Prolongación calle Francisco de Paula
Bajada C	Desde calle Nueva 1 hasta Av. Januario Ovalle		(P)
Bajada D	Desde Av. Januario Ovalle hasta Av. Zapallar		(E)
Bajada E	Desde Cumbre del Cerro El Morro hasta Av. J. Ovalle		(P)
Bajada F	Desde Av. El Morro hasta Rambla A. Fierro		(P)
Bajada G	Desde calle Nueva 1 hasta Av. El Morro		(P)
Bajada H	Desde Cumbre Cerro El Morro hasta Rambla A. Fierro		(P)
Bajada El Morro	Desde Cumbre del Cerro El Morro hasta Rambla A. Fierro		(P)
Bajada 18	Desde Ruta F-30E hasta A. Fierro		(P)
Bajada Lote El Pangue	Desde calle principal loteo El Pangue hasta Rambla del Mar Borde Costero Sur		(E)
Bajada 20	Desde Ruta F-30E hasta Rambla del Mar Borde Costero Sur		(P)

Bajada Las Cujas	Desde Av. del Mar hasta Rambla del Mar Borde Costero Sur	El existente en la actualidad según plano de catastro	(E)
Bajada Los Coirones	Desde Av. del Mar hasta Rambla del Mar Borde Costero Sur	El existente en la actualidad según plano de catastro	(E)
Bajada 33	Desde Ruta F-30-E hasta Rambla del Mar Borde Costero Sur		(P)
Bajada 34	Desde Ruta F-30-E hasta Rambla del Mar Borde Costero Sur		(P)
Bajada 35	Desde Ruta F-30-E hasta Rambla del Mar Borde Costero Sur		(P)
Bajada Calá Vicuña	Desde calle principal del loteo; hasta Rambla del Mar Borde Costero Sur		(E)

Paseo Quebradas	Tramo	Ancho	Observaciones (E) Existentes (P) Proyectada
Paseo Quebrada 1	Desde Rambla de Los Cerros hasta Ruta F-30-E	6.00 m.	Linea sinuosa paralela al eje Qda.1 o Quebrada Oriente Punta Pite
Paseo Quebrada 2	Desde Rambla de Los Cerros hasta Ruta F-30-E	6.00 m.	Linea sinuosa paralela al eje Qda.2
Paseo Quebrada 3	Desde Rambla de Los Cerros hasta Ruta F-30-E	6.00 m.	Linea sinuosa paralela al eje Qda.3
Paseo Quebrada 4	Desde Rambla de Los Cerros hasta Ruta F-30-E	6.00 m.	Linea sinuosa paralela al eje Qda.4
Paseo Quebrada 10	Desde Rambla de Los Cerros hasta Ruta F-30-E	6.00 m.	Linea sinuosa paralela al eje Qda.10
Paseo Quebrada 11	Desde Rambla de Los Cerros hasta Ruta F-30-E	6.00 m.	Linea sinuosa paralela al eje Qda.11

Paseo Quebrada 14	Desde Rambla de Los Cerros hasta Ruta F-30-E	6.00 c.	Linea sinuosa paralela al eje Qda.14
Paseo Quebrada 19	Desde Rambla de Los Cerros hasta Ruta F-30-E	6.00 m.	Linea sinuosa paralela al eje Qda.19
Paseo Quebrada 34	Desde Via de Penetración hasta Ruta F-30-E	6.00 m.	Linea sinuosa paralela al eje Qda.29
Paseo Quebrada 35	Desde Rambla de Los Cerros hasta Ruta F-30-E	6.00 m.	Linea sinuosa paralela al eje Qda.31

Los trazados referentes a la vialidad peatonal según listado precedente son referenciales y deberán definirse con precisión en los planos de loteos y/o seccionales.

No obstante lo anterior, se aceptará excepcionalmente que la vialidad vehicular atraviese las quebradas en sentido transversal con el objeto de interconectar loteos y urbanizaciones. En todo caso se deberá dar adecuada solución al cruce con la vialiadad peatonal.

En consideración a que en las localidades de Zapallar y Cachagua el ancho de las calles es irregular, estas no tienen un ancho oficial fijo, este será siempre el determinado por las líneas de cierro existentes. Queda en consecuencia prohibido a los propietarios desplazar los cierros existentes hacia el eje de las calles.

Capítulo 7. Urbanización.

ARTICULO 44. Todo proyecto sea de subdivisión, loteo, urbanización o construcción, que se emplace en el área urbana o de restricción y cuya superficie sea igual o superior a 5 hàs deberá acompañarse de un análisis de factibilidad ambiental elaborado y suscrito por un profesional competente inscrito en el Registro de Consultores del Minvu. Dicho análisis deberá contar con informe favorable de la Dirección de Obras Municipales. Deberá acompañarse además informe favorable del organismo competente, respecto del cumplimiento de lo dispuesto en el D.L. 701 (Arts. 21 y 22 y la Ley 18.953), régimen legal aplicable a los terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal además de lo indicado en el D.S. Nª 4363 de 1931 del Ministerio de tierras y Colonización (Art. 5), cuando sea procedente.

Los estudios citados deberán contar con informe favorable de los Organismos que correspondan y deberán incluir obligatoriamente un proyecto de disposición de aguas lluvias, hasta su destino final.

Los terrenos en los cuales existan bosques nativos en todas sus formas, renovales nativos, densos, semidensos o abiertos, o bosques artificiales quedarán afectos a todas las regulaciones y exigencias que sobre protección, corta y explotación contengan la ley de bosques, el Decreto Ley Nº 701, sus reglamentos y normas complementarias. Para esto se le exigirá al propietario un plan de manejo en el cual CONAF autorice expresamente la intervención requerida por el propietario de este bosque o renoval e indicando las circunstancias bajo las cuales lo podrá intervenir y las restricciones que deberá cumplir para mantener las zonas de restricción y bosques y renovales nativos de protección de acuerdo con las restricciones que estipula la legislación vigente.

ARTICULO 45. Las normas mínimas que deberán cumplir los proyectos de subdivisión, loteo o urbanización son las establecidas en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Sin perjuicio de lo anterior, a todo proyecto de subdivisión, loteo , urbanización o construcción se le exigirá planta de tratamiento de aguas servidas, salvo que el proyecto descargue directamente a colectores públicos administrados por la correspondiente empresa de servicios sanitarios. En ningun caso podrá la Dirección de Obras autorizar descargas de aguas servidas sin tratamiento a afluentes naturales o a aguas del litoral marítimo.

Solo en sitios iguales o superiores a 5.000 m2 de superficie, para una sola vivienda y con pendientes inferiores al 15%, podrá el Director de Obras autorizar la solución de fosa séptica y pozo absorvente previo informe favorable en especialista en mecánica de suelo.

ARTICULO 46. La Dirección de Obras no podrá otorgar permisos de subdivisión, urbanización, loteo o edificación sin que previamente se le haya certificado que el predio de que se trate cuenta con factibilidad de agua potable y alcantarillado otorgado por Organismo competente.

ARTICULO 47. En todo proyecto de urbanización, subdivisión o loteo se exigirá obligatoriamente canalización subterranea de redes de electricidad, corrientes débiles, telecomunicaciones, televisión por cable, energéticas, agua potable, alcantarrillado, de aguas servidas y aguas lluvias con solución de su disposición final, etc.

ARTICULO 48. Las calles de toda urbanización o loteo se proyectarán con un ancho mínimo entre líneas oficiales de 12.00 m. Su perfil transversal tendrá a lo menos 10 m. horizontales.

Los pavimentos de calzadas podrán ser de asfalto u hormigón, con un ancho mínimo de 7.00 m. las veredas deberán considerar como mínimo una franja pavimentada de 1.00 m. a cada lado de la calzada.

Sin perjuicio de lo anterior se faculta al Director de Obras, previo acuerdo del Concejo Municipal, para alterar las normas anteriores cuando así se justifique para preservar y fortalecer la armonía y características rurales del paisaje en el sector comprendido entre las quebradas 19 y la quebrada 35.

ARTICULO 49. Toda la vialidad peatonal descrita en el artículo 43 considerará una carpeta de maicillo de 3 cm. de espesor con solución de evacuación de aguas lluvias.

ARTICULO 50. Cuando los loteos o urbanizaciones generen espacios públicos tales como avenidas, calles, pasajes, plazas, parques, paseos, etc. será obligatorio para el formador o loteador presentar un proyecto de diseño del espacio público, que de cumplimiento a las disposiciones de la presente Ordenanza y detalle todos los elementos constructivos y ornamanentales que tal espacio demande.

El proyecto se confeccionará a la escala que el Director de Obras determine en cada caso.

Ningún loteo o urbanización podrá ser recibido en forma parcial o total sin contar con dichas obras terminadas.

ARTICULO 51 : La Dirección de Obras pondrá a disposición de los interesados, los siguientes diseños tipo para cumplimiento obligatorio por parte de los formadores o loteadores:

- Perfiles de vías
- Luminarias o Faroles de alumbrado público
- Mobiliario Urbano
- Cierros exteriores
- Cierros interiores
- Especies vegetales ornamentales

ARTICULO 52 : Los cierros en la línea de propiedad e interiores serán optativos. Cuando se consideren serán de las características y materiales que se detallan en el Artículo 53.

ARTICULO 53 : Los cierros interiores entre propiedades deberán ser siempre verdes en las zonas ZH-2 a ZH-6 ambas inclusive. Excepcionalmente y en forma facultativa por parte del Director de Obras se permitirá el uso de otros materiales cuando los deslindes correspondan a patios de servicios o de usos que ameriten privacidad. En ningún caso se permitirá más de un 20% o 6 m. de cierro opaco

Los cierros exteriores deberán preferentemente ser verdes o de rollizos en la localidad de Cachagua y de piedra en la localidad de Zapallar; en todo caso su diseño deberá contar con la aprobación del Director de Obras en forma previa a su construcción.

Los cierros exteriores de los terrenos ubicados al poniente de la ruta F-30-E, deberán ser transparentes en un 80% de su longitud y altura; el 20% restante podrá ser opaco.

ARTICULO 54 : En el territorio del PRZ-BC los proyectos de construcción, habilitación, cambio de destino o regularización deberán cumplir con las normas y estándares mínimos estacionamiento de vehículos motorizados que se señalan en siguiente cuadro:

Vivienda	1 por cada 80 m2 construidos
Equipamiento de comercio minorista, de servicios públicos y profesionales	1 por cada 50 m2 construidos. de talleres y bodegas.
Equipamiento de salud y seguridad cultura, educación y culto.	1 por cada 30 m2 construidos.
Equipamiento de esparcimiento y turismo; de establecimientos de hospedaje	1 por cada 25 m2 construidos.

Para efectos de aplicar los estándares de equipamiento se considerarán la superficie útil construida, sin considerar los recintos de servicios interiores; salvo en el caso de la Vivienda en que se considerará la superficie total construida con excepción de los subterráneos.

ARTICULO 55 : La superficie de cada estacionamiento sea cubierta o no deberá tener las siguientes superficies y dimensiones mínimas:

Superficie:	12,50	m2
Largo	5,00	m
Ancho	2,50	m

Dentro de la superficie podrán quedar incluidos los elementos estructurales verticales tales como pilares, muros o tabiques de hasta 0.25 m. de espesor por cada estacionamiento.